

永豐金證券股份有限公司

可轉(交)換公司債及其衍生商品執行準則

■ 非因應外規訂定

□ 因應外規訂定

制定單位：金融交易事業處

核定層級：總經理

規章編號：業務/總/金交/009

第一章 總則

第一條 本準則係依據本公司「債券業務管理辦法」及「衍生性債券業務風險控管規則」規定訂定之。

第二條 本公司所有可轉(交)換公司債及其衍生商品營業活動必須以安全妥適的前提進行，並完全遵守本準則規範的政策以及執行程序。

第三條 可轉(交)換公司債及其衍生商品總部位之外匯風險與金融交易事業處整體部位合併控管。

第二章 外匯風險

第四條 外幣風險部位(含衍生性金融商品)係下列各款部位加總後，以美元折算之絕對值，不得超過最近期經會計師查核簽證之財務報告淨值15%。

一、資產負債表內之外幣資產減外幣負債之淨部位(含即期外匯買賣尚未交割淨額)。

二、遠期外匯淨部位：衍生性金融商品中應收外幣遠期契約款(名目本金)減應付外幣遠期契約款(名目本金)。

三、匯率選擇權 Delta 部位(外幣名目本金乘以選擇權 Delta 值)。

第五條 前項總部位限額中，新臺幣匯率選擇權之部位限額，不得逾總部位限額五分之一。

第三章 信用評等機構

第六條 信用評等機構及核准信用評等單位，以下列為限：

一、A.M. Best Rating Services, Inc.

二、DBRS, Ltd.

三、Egan-Jones Ratings Co.

四、Fitch Ratings, Ltd.

五、Japan Credit Rating Agency, Ltd.

六、Kroll Bond Rating Agency, Inc.

七、Moody's Investors Service, Inc.

八、Morningstar Credit Ratings, Inc.

九、Rating and Investment Information, Inc.

十、S&P Global Ratings

十一、中華信用評等股份有限公司

十二、澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司

十三、台灣經濟新報

若各信用評等評級不一致，認定方式以各核准信用評等單位最新發表者為準。

第七條 風險管理處依業務及風險管理需求得建立外部評等模型對照表，各業務往來依客戶類別之信評相關限制及實際交易認定依本公司「內部信用評等辦法」辦理，限制與限額一旦變動則立即適用新準則。

第四章 曝險管理

第八條 以預先核准發行人額度 Pre-Approved Debt Issuer Limits (“Grid Limits”)或特別核准發行人額度 specifically approved Issuer Limits (“ILTs”)管理發行人交易曝險(附件一：預先核准發行人額度)。

第九條 若加總之單一發行人曝險超過預先核准發行人額度，則由特別核准發行人額度決定。發行人若無信用評等，亦由特別核准發行人額度決定。

第十條 預先核准發行人額度與特別核准發行人額度使用程度每日日終進行評價檢視。

第十一條 與單一海外關係企業之買賣及交易總餘額不得超過本公司淨值之 10%，與所有海外關係企業之買賣及交易總餘額不得超過本公司淨值之 20%。

第五章 預先核准發行人額度

第十二條 預先核准發行人額度矩陣適用至所有交易單位，對各單一發行人以成本加總計算。

第十三條 預先核准發行人額度代表對各單一發行人最大曝險，以淨部位成本計算。(淨部位指做多部位減記放空部位)

第十四條 可轉(交)換債券經由銀行或其他第三方機構擔保視為擔保機構信用評等。有關可轉(交)換債券之信用評等認定及管理，依照本公司「信用風險管理辦法」辦理。

第十五條 若各信用評等評級不一致，認定方式以各核准信用評等單位最新發表者為準。若單一發行人信用評等遭調降，適用新調降後之額度進行管理。交易單位必須於三個月內降低部位至新額度或取得特別核准發行人額度。

第十六條 單一發行人淨放空部位不適用預先核准發行人額度，最長淨放空部位持有期間為 90 天，惟淨放空部位為市場風險管理之特殊管理，需取得業務督導主管同意。

第六章 特別核准發行人額度

第十七條 當有特別核准發行人額度需求，交易單位必須提交發行人相關資訊、額度需求、交易期間與交易策略及初步的風險看法。風險管理處收到需求後進行風險分析並協調自業務督導主管與總經理取

得特別核准發行人額度。

第十八條 特別核准發行人額度記錄在信用行動備忘錄(Credit Action Memorandum, CAM)，為取得核准，信用行動備忘錄必須紀錄下列事項：

- 一、 Rationale for the requested Limit.
- 二、 Overview of the company and its financial position.
- 三、 Overview of the issues comprising a brief description of the security, and its marketability / liquidity.
- 四、 Trading drivers and strategies with specific mention of trading book in which the security is proposed to be held, economic rationale for the hold period with the upside potential targets.
- 五、 Current agency rating and outlook.
- 六、 Identifiable risks and mitigants.

風險管理處負責監控預先核准發行人額度與特別核准發行人額度，並定期將執行狀況至董事會報告。

第十九條 預先核准發行人額度加計特別核准發行人額度，必須符合下列條件：

- 一、 持有任一本國公司所發行有價證券之成本總額，不得超過本公司淨值之 20%。
- 二、 持有任一外國公司所發行有價證券之成本總額，不得超過本公司淨值之 20%，但涉及股權性質有價證券之成本總額，不得超過本公司淨值之 10%。

第七章 交易對手信用風險管理

第二十條 交易對手交割前風險(Pre-Settlement Risk)，亦即交易對手重估值風險(Counterparty Revaluation Risk)，意指當交易契約估值為正數，因交易對手違約交割導致本公司可能產生的損失。

第二十一條 下述條件必須全數符合方可進行可轉(交)換公司債及其衍生商品交易：

- 一、 交易對手列於核准交易對手清單(Approved Counterparty List)。
 - 二、 交割方式：
 - (一) 清算系統為系統款券同步交割制度(Delivery Versus Payment, DVP) 系統。
 - (二) 安全交割(Safe Settlement) 即交易對手先交付款項或交付資產予本公司。
 - (三) 本公司擔任賣方同時亦擔任該固定收益證券託管機構。
 - (四) 本公司直接從初級市場自發行人取得。
 - 三、 為核准之市場與發行人。
- 任何在上述條件以外之交易須事先取得業務督導主管同意後進行。

第八章 可轉債資產交換固定收益端核准交易對手清單 (Approved Counterparty List)

- 第二十二條 與交易對手間 Global Master Repurchase Agreement(GMRA)、Global Master Securities Lending Agreement(GMSLA)、International Swaps and Derivatives Association(ISDA)、Credit Support Annex(CSA)、National Association of Financial Market Institutional Investors(NAFMII)等合約版本維護及條件議定由金融交易管理部執行，核准交易對手清單的管理與相關風險管理由風險管理處執行。
- 第二十三條 新增交易對手需檢附「新交易對手檢核表」(附件二)，交易對手交割額度依信用評等採預先核准交割額度(Pre-Approved Settlement Limit)(附件三)管理，交割額度可視業務狀況進行調整，經風險管理處檢視，總經理核准後生效。
- 第二十四條 無信用評等之交易對手不適用預先核准交割額度管理，申請新交易對手流程除應填寫「新交易對手檢核表」外，另應就提出的交割額度說明，經風險管理處檢視，總經理核准後生效。
- 第二十五條 金融交易管理部與風險管理處必須就核准交易對手清單進行年度檢視調整，並以書面留存調整紀錄，呈報業務督導主管與總經理。

第九章 交易部位

- 第二十六條 「交易部位」控管
- 一、金融交易事業處對單一公司額度使用達 80%(附件一)，由風險管理處發送警示通知提醒，達 100%發送超限通知。
 - 二、流動性依「單一券次流動性控管流通在外餘額」(附件一)進行控管。單一可轉債如為銀行擔保或持有張數在 300 張(含)以下，得不受此限。
 - 三、交易單位收到風險管理處發出之超限通知後，應提出因應方案(包含策略說明與調降部位)。逾越上述規範時，得經總經理核可後可例外管理。
- 第二十七條 單一可轉債累計損失達成本之 15%應停止買進，達 20%時為警示點。當價格觸及警示點時，依風險管理處訂定之「有價證券警示停利及停損作業要點」辦理。
- 第二十八條 可轉債與其策略性借券部位、避險部位及權益衍生性商品部位損益併入可轉債總部位損益計算。
- 第二十九條 可轉債轉換為股票時，應於股票入帳日起一個月內出清持股。
- 第三十條 權益衍生性商品為指數期貨、个股期貨、指數選擇權、个股選擇權，及其他主管機關允許得與承作之契約。
- 一、可轉(交)債及其轉換之現股所搭配之空方策略性交易部位，Net Delta 絕對值(權益衍生性商品)不得超過持有有價證券現

貨市值之六成。

- 二、交易個股期貨、個股選擇權必須有相對應之標的現貨方可交易，且個股期貨與個股選擇權之 Net Delta 絕對值不得超過持有對應標的現貨的市值。
- 三、如市況波動幅度較大時，風險管理處視需要得檢查相關交易部位之 Greeks，包含 Theta、Gamma、Vega 等值以防止重大風險產生。
- 四、不活絡契約係指最近二個月之期貨和選擇權以外之其他期貨及選擇權商品契約；惟於近月期貨和選擇權商品契約到期前十交易日內，承作最近第三月份期貨和選擇權契約者，非屬不活絡契約之範圍。從事不活絡契約交易，需事先取得部門主管同意，並留存紀錄備查。

第十章 資產交換衍生性金融商品

第三十一條 可轉(交)換公司債資產交換業務，係指其價值衍生自可轉換債券或可交換債券(以下簡稱可轉債)之選擇權契約、交換契約及其組合契約(以下簡稱可轉債資產交換)。本業務主要組成交易包括資產交換固定收益端與選擇權端交易。

第三十二條 可轉債資產交換固定收益端交易係指：

- 一、由可轉債買賣斷、可轉債買權及利率交換交易所構成之組合性交易。本公司將可轉債賣斷予債券投資人，並約定在契約之期限內，以約定之利息報酬與交易相對人就該可轉債所生之債息與利息補償金進行交換，並取得在契約到期日前得隨時向交易相對人買回該可轉債之權利。
- 二、本公司自交易相對人買入前款所述之可轉債資產交換交易。
- 三、與資產交換業務相關，可代替固定收益端之連結信用(包含連結轉換債券與交換債券)結構型商品交易(以下簡稱連結信用之結構型商品)。
- 四、本公司不得與專業機構投資人以外之交易相對人進行可轉債資產交換固定收益端交易，但本公司發行連結信用之結構型商品之交易相對人不在此限。

第三十三條 可轉債資產交換選擇權端交易係指：

- 一、本公司以其持有之可轉債部位，售予交易相對人未來可買回該可轉債之選擇權交易。
- 二、本公司自交易相對人買入前款所述之選擇權交易，惟不得與自然人之交易相對人進行買入選擇權端交易。本公司賣出上述可轉債資產交換固定收益端交易或買入選擇權交易，視為賣出資產交換選擇權端之避險部位。
- 三、本公司買入可轉債資產交換固定收益端、賣出選擇權端交易，或因買入選擇權交易進行提解履約而持有之可轉債部位視為資產交換部位。
- 四、本公司賣出連結信用之結構型商品而持有之可轉債部位視為交易相對人之信用資產代保管部位。從事前項可轉債

資產交換交易而持有之資產交換部位不得辦理質押或從事附條件交易，但本公司與交易相對人從事附條件交易時如約定得隨時提前解約買回債券者，不在此限。

第三十四條 可轉債資產交換-單一交易相對人信用風險-賣出選擇權端
如本公司為可轉債資產交換選擇權端交易之賣方，因應可轉債資產交換選擇權交易需求買入之可轉債部位，須針對不同之單一交易相對人與可轉債條件進行額度控管(如附件四)。
本公司為可轉債資產交換選擇權端交易之賣方，由於已先收取權利金，交易相對人在合約生效至終止日期間無現金流量支付之義務，不會面臨交易相對人之違約風險，因此對該可轉債資產交換選擇權端交易不計算交易相對人信用相當額。

第三十五條 本公司如與交易相對人就原賣出選擇權端契約條件進行反向買回交易時，交易單位須備妥原賣出與反向買回之選擇權交易確認書、連同 ISDA、衍生性金融商品總約定書或交易確認書以上任一載明雙方可進行淨額結算之條款，並以電子郵件通知風險管理處，經風險管理處回覆確認後得就買回之選擇權端交易不計提交易相對人信用風險。

第三十六條 可轉債資產交換-單一交易相對人信用風險-固定收益端與買進選擇權端
本公司從事固定收益端交易，或為可轉債資產交換選擇權端交易之買方，交易相對人信用風險計提公式如下：
$$\text{信用相當額} = \text{當期暴險額} + \text{未來潛在暴險額}$$

第三十七條 結構型商品-單一交易相對人信用風險
如本公司賣出結構型商品，由於交易相對人在合約生效至終止日期間無現金流量或債券支付之義務，不會面臨交易相對人之違約風險，因此對該交易不計算交易相對人信用相當額。

第三十八條 可轉債資產交換-持有之可轉債部位單一標的限額
一、 如本公司可轉債交易部為可轉債資產交換固定收益端交易之買方，以可轉債部位賣出可轉債資產交換選擇權，或因買入選擇權交易進行提解履約而持有可轉債部位(不含賣出連結信用之結構型商品所持有相對應之可轉債部位)，應將該部位納入可轉債交易部持有該發行公司之可轉債部位合併「交易部位」計算，此合併部位受「單一標的授權額度控管」(附件一)，但不受單一券次流動性控管限制。
二、 因資產交換業務持有之可轉債部位，則依附件一「資產交換額度控管單一券次發行量佔比」規範辦理；惟持有單一可轉債為銀行擔保之可轉債或張數在 300 張以內得不受此限。

上述可轉債合併部位之限額控管，以持有之總成本計算實際使用額度；資產交換額度控管以持有之張數計算。

不符合核決授權規定者，應逐案呈請總經理核定。

第三十九條 因可轉債資產交換業務持有之可轉債部位，不得超出各部門年度授權持有之可轉債額度上限。與本公司持有可轉債之總合併部位，亦不得超過本公司董事會年度授權持有可轉債總部位額度上限，以及外部法令規定持有任一本國或外國公司所發行有價證券之成本總額，並不得超過其資本淨值之 20% 的限制。持有金控信用評等 H6-H7 且無銀行擔保之可轉債總額度以金融交易事業處可轉債授權額度 25% 為上限。

- 一、金融機構擔保者，以擔保機構評等為其評等，惟同一發行公司發行不同券次之有擔保可轉債，如均屬同一擔保銀行保證時，應視為同一券次額度控管。
- 二、如遇信評等級調整，而使可轉債持有部位金額超過原先核決之權限時，應呈送給具核決權限主管重新核決。
- 三、上述因信評等級調整重新簽核之簽呈或因投資額度超過部門主管權限，需由總經理核定之簽呈，應訂定有效期限，期限到期若該額度仍需使用，必須重新簽核，經核定後方能繼續使用投資額度。

第四十條 本公司已事先約定賣出資產交換固定收益端予交易相對人，或因資產交換交易提前解約導致可轉債加計已持有部位可能暫時超過該可轉債額度上限時，交易單位須在可轉債部位超限前以電子郵件通知部門主管、風險管理處及稽核處，說明其持有之可轉債超限部份，將於部位超限日(含)起十個營業日內於市場處分，或移轉至固定收益端買方。期間屆滿後持有可轉債部位將恢復適用原核決額度之規定控管。前述規定僅適用信用評等 H1~H7。

第四十一條 單一標的淨買入固定收益端與淨賣出選擇權端部位，於契約存續期間內：

- 一、當可轉債市價高於當日選擇權履約價格時，需持有名目本金 100% 相同標的之可轉債部位。
- 二、當可轉債市價介於當日選擇權履約價 90%-100% 時，需持有名目本金 50% 以上相同標的之可轉債部位。
- 三、當可轉債市價為當日選擇權履約價 90% 以下時，得不留可轉債部位。

第四十二條 可轉債資產交換全部選擇權交易淨多部位限額
全部選擇權交易淨多部位 = $\max((\text{買進選擇權端} - \text{賣出選擇權端}), 0)$ 之部位名目本金淨額。
承作可轉債資產交換業務之全部選擇權交易淨多部位限額，不得超過規定之上限(附件四)。
前項全部選擇權交易淨多部位限額超過規定之上限時，應依「衍生性債券業務風險控管規則」之規定辦理。

買入可轉債資產交換選擇權之權利金限額，除可轉債交易部信用商品科外，其限額依照本公司「各部門產品部位限額及年停損限額表」辦理。

第四十三條 本公司為防範不法交易，經營可轉債資產交換業務應依下列規定辦理：

- 一、確認客戶於各金融機構買入同一標的之資產交換選擇權未到期名目本金，加計本次買入同一標的之資產交換選擇權名目本金總額，不得逾該標的轉(交)換公司債發行面額之10%；並取得客戶出具符合前述規定之聲明書，且不得協助客戶規避本款承作比例上限之規定。前述限額計算包括客戶及其配偶、未成年子女及利用他人名義買入者。
- 二、營業處所議價買賣可轉債之價格應為當日集中市場成交價格之高低價區間內，若當日無成交價格者，則依據證券櫃檯買賣中心前日公告之明日參考價。若有偏離價格情形需檢具行情差異分析呈部門主管核決。
- 三、不得協助客戶及承銷商，規避中華民國證券商業同業公會「證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」第二十七條及第四十三條之一之規範。
- 四、不得有意圖抬高或壓低集中市場某有價證券之交易價格，或與他人議定某特定可轉債之價格及數量，並於等價系統相對成交之行為。

第四十四條 利害關係人交易規範

- 一、本公司於從事可轉債資產交換交易前，應取得由交易相對人簽署出具切結書聲明是否屬本項之關係人。本公司不得與下列關係人從事可轉債資產交換交易：
 - (一)本公司之董事、監察人、經理人或直接或間接持有其股份總額達10%以上之股東。
 - (二)第一目身分者之配偶、未成年子女及利用他人名義持有者。
 - (三)前二目所述身分者直接或間接持有股份總額10%以上之轉投資公司。
 - (四)轉換標的、連結標的或標的證券之股票發行公司及與該發行公司具前一、二或三目所述身分關係者。
- 二、本公司從事可轉債資產交換業務，交易相對人為前項(一)至(三)目外之利害關係人或為本公司之受僱人員，交易條件不得優於其他同類對象。

第四十五條 本公司與利害關係人承作可轉債資產交換業務時，應依照本公司「利害關係人授信及交易政策暨管理辦法」暨「金融交易事業處營業處所辦理業務與利害關係人交易檢核作業要點」辦理利害關係人檢核作業。

第四十六條 本公司向專業機構投資人及高淨值投資法人提供衍生性金融商

品交易服務，應與交易相對人簽訂 ISDA 主契約(ISDA Master Agreement)，或依其他標準契約及市場慣例辦理。

第四十七條 本公司與專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶簽訂衍生性金融商品契約及提供之交易文件，包括總約定書(或簽訂 ISDA 主契約)、產品說明書、風險預告書及交易確認書等，如為英文者，應提供中文譯本。

第四十八條 本公司與非屬專業機構投資人及高淨值投資法人以外之客戶辦理複雜性高風險商品，應充分告知該金融商品、服務及契約之重要內容，包括交易條件重要內容及揭露相關風險，應以錄音或錄影方式保留紀錄。本規則所稱複雜性高風險商品，係指具有結算或比價期數超過三期且隱含賣出選擇權特性之衍生性金融商品，但不包括：

- 一、結構型商品(Structured Product)。
- 二、交換契約(Swap)。
- 三、多筆交易一次簽約，客戶可隨時就其中之特定筆數交易辦理解約之一系列陽春型選擇權(Plain vanilla option)或遠期外匯。

第四十九條 高齡客戶業務應遵守「證券商業同業公會證券商向高齡客戶提供金融服務自律規範」及其他相關法令，並執行下列措施：

- 一、高齡客戶為 65 歲(含)以上自然人。
- 二、依 KYC/PI 管理後台每日產出之投資屬性異動關懷報表進行客戶關懷。
- 三、交易控管：
 - (一)高齡客戶投資結構型商品須逐次簽訂結構型商品自主投資聲明書。
 - (二)除高資產客戶外，高齡客戶不得投資風險等級 RR5 結構型商品。
 - (三)結構型商品交易限定承作年期與客戶年齡合計不得大於 80。

第十一章 評價與會計處理原則

第五十條 本公司所有於交易所或於營業處所交易之金融商品取價及評價，應依本公司「市場風險管理辦法」辦理。

第十二章 交易授權

第五十一條 業務單位交易授權源自於董事會年度核定之授權限額。業務單位部門主管應依據總經理授權之部門授權限額，按操作績效、經驗、風險限額、產品與交易目的等分配予交易員，並填寫交易員額度授權表經上一層主管簽署後通知金融交易管理部，異動時亦同。

第十三章 買賣策略、執行與檢討

第五十二條 業務單位定期開會分析金融市場變化，就其需要作成決策，並

依不同管理經營模式區分為不同交易目的並記錄於「投資分析與決策報告書」，依本公司「分層負責管理辦法」規定，經授權層級核定後確實遵行。業務單位於交易決策形成過程，應嚴守保密責任。

第五十三條 業務單位就投資決策執行之結果，應每月檢討並於金融交易事業處之月會上報告。

第五十四條 本準則經總經理核定後施行，修正時亦同。

中華民國一一〇年二月三日總經理核定通過

中華民國一一二年六月十四日總經理核定通過

中華民國一一三年六月三日總經理核定通過

中華民國一一四年一月十五日總經理核定通過

中華民國一一四年六月十六日總經理核定通過

附件一 預先核准發行人額度/流動性控管/資產交換額度控管

金控評等	單一公司額度控管 部門授權額度(金額)	單一券次流動性控管 流通在外餘額(張數)	資產交換額度控管 單一券次發行量佔 比(張數)
H1~H3	6 億	40%	40%
H4	4 億	35%	35%
H5	2 億	25%	35%
H6	0.7 億	15%	20%
H7	0.3 億	12%	12%

附件二

新交易對手檢核表

New Counterparty Checklist

Step	Check Point	Comments
1	Counterparty's Name	
2	Credit Rating	
3	Latest Rating	
4	Pre-approved Settlement Limit	
5	Settlement Type	
6	GIIN number	
7	US company – incorporated or registered in US (Yes/No)	
8	If Step 7 is “Yes”, answer this question: Clearing and settlement are done through third parties. (Yes/No/NA). If “No”, reject the CP.	
9	If Step 7 is “No”, answer this question: The counterparty is an overseas entity of a US company. (Yes/No/NA). If “Yes”, send letter to CP to obtain confirmation.	

附件三 預先核准交割額度

本國信評		國際信評			授權交割對手交割額度
中華信評	TCRI	S&P	Moody's	Fitch	
twAAA 以上	1	AA-以上	Aa3 以上	AA-以上	USD\$100,000,000
twAA+	2	A+~A-	A1~A3	A+~A-	USD\$50,000,000
twAA~twAA-	3	BBB+~BB B	Baa1~Baa2	BBB+~BBB	USD\$30,000,000
twA+	4	BBB-	Baa3	BBB-	USD\$20,000,000
twA~twA-	5	BB+~BB	Ba1~Ba2	BB+~BB	USD\$10,000,000
twBBB+~twBBB	6	BB-	Ba3	BB-	USD\$5,000,000
twBBB-	7	B+	B1	B+	USD\$2,000,000
twBB+~twBB	8	B	B2	B	USD\$1,500,000
twBB 以下	9	B-以下	B3 以下	B-以下	USD\$1,000,000

附件四

一、可轉債資產交換信用額度表

交易相對人投資風險屬性 ^(註1)	單一標的額度上限
第一級～第二級	0
第三級	0
第四級	發行量 10% ^(註2)
第五級/非專業機構法人之專業客戶	發行量 10% ^(註2)
專業機構法人	發行量 10% ^(註2)

註 1：交易相對人投資風險屬性乃依據本公司「商品適合度辦法」之規定，經投資人適性分析問券調查表分數產生相對應之投資風險等級。

註 2：上述發行量 10%之限額，係指該交易相對人(含配偶、未成年子女以及利用他人名義買入者)於各金融機構買入同一標的之資產交換選擇權未到期名目本金，加計本次買入同一標的之資產交換選擇權名目本金總額，不得逾該標的轉(交)換公司債發行面額之 10%。

二、全部選擇權契約淨多部位限額：

可轉債交易部信用商品科:名目本金新台幣 3.5 億元